刑法20 筆記：洩密罪與假借職務加重

> 來源：刑法20 課程字幕 02:12:00 ~ 02:44:00

🕮 法條原文速查

> **§132**（洩漏國防以外秘密罪）
> I 公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。
> II 因過失犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
> III 非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
> → 建議查閱最新六法原文確認刑度

> **§109**（洩漏國防秘密罪）
> 洩漏或交付關於中華民國國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處一年以上七年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§111**（刺探或蒐集國防秘密罪）
> 刺探或蒐集第一百零九條第一項之文書、圖畫、消息或物品者，處五年以下有期徒刑。
> → 建議查閱最新六法原文

> **§134**（公務員假借職務犯罪加重）
> 公務員假借職務上之權力、機會或方法，以故意犯本章以外之罪者，加重其刑至二分之一。但因公務員之身分已特別規定其刑者，不在此限。
> → 建議查閱最新六法原文

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§132 國防以外秘密的定義？」	國家持有的秘密，但與**國家抵抗外敵無關**者（如偵查中卷宗、戶政/稅籍資料）
「§132 有無處罰過失？」	**有**，第二項處罰**公務員過失**洩密
「§132 第三項非公務員的身分限制？」	須因**職務或業務**知悉或持有，一般民眾偶然得知不算
「選舉時亮票是否構成§132？」	**不構成**。無記名投票是**保密的權利**，非保密的義務；且一般人民投票亦不具職務或業務身分
「§132 是否為對象犯？」	**是**。立法者僅罰洩漏/交付方，**不罰**蒐集/刺探方（區別於國防秘密 §109+§111 兩端均罰）
「§134 可否獨立開標？」	**不可以**。§134 須**附隨於其他犯罪**之後，作為加重事由
「§134 的『本章以外之罪』是否含特別刑法？」	**不含**。「本章以外之罪」僅限**普通刑法**之犯罪，不及於特別刑法或附屬刑法

一、秘密犯罪體系總覽

```
秘密犯罪體系
│
├── 私人秘密 → 妨害秘密罪章（§315 以下）
│
└── 國家秘密
    │
    ├── 國防秘密（與國家抵抗外敵有關）
    │   ├── 洩漏/交付 → §109
    │   └── 刺探/蒐集 → §111
    │
    └── 國防以外秘密（國家持有但與國防無關）
        └── 洩漏/交付 → §132
            ※ 不處罰蒐集/刺探方（對象犯）
```

國防秘密 vs 國防以外秘密

比較項目	國防秘密	國防以外秘密
定義	與國家**抵抗外敵**直接相關	國家持有但與國防**無關**
洩漏處罰	§109（較重）	§132（較輕）
蒐集處罰	§111（有罰）	**無**
舉例	軍事設施位置、密道、武器部署	偵查中卷宗、戶政/稅籍資料
對象犯與否	非對象犯（兩端均罰）	**對象犯**（僅罰洩漏方）

二、§132 洩漏國防以外秘密罪

(一) 三項結構

項次	主體	主觀	行為	特殊要件
第一項	公務員	故意	洩漏或交付	無須因公務知悉
第二項	公務員	**過失**	洩漏或交付	瀆職罪章少數有罰過失之規定
第三項	**非公務員**	故意	洩漏或交付	須因**職務或業務**知悉或持有

(二) 行為態樣

態樣	定義	區別
洩漏	口頭告知或電子傳輸	無實體交接
交付	實體遞交秘密文書/物品	有實體交接

(三) 公務員 vs 非公務員的保密義務差異

比較	公務員（§132 I/II）	非公務員（§132 III）
知悉來源限制	**無限制** — 公務員對國家秘密負**絕對保密義務**	須因**職務或業務**知悉或持有
偶然知悉	仍構成	**不構成**
有罰過失	**有**（第二項）	**無**

案例：律師洩密（§132 III 典型案例）

- 事實：律師在偵查中的羈押審查程序中閱卷，將卷中內容洩露給同案未到案的共犯
- 分析：律師因**業務**閱卷而知悉偵查秘密 → 該當§132 III「因職務或業務知悉而洩漏」
- 結論：成立§132 第三項

案例：法官過失洩密（§132 II）

- 事實：羈押審查程序中，法官當庭提示卷宗給辯護人閱覽，疏忽未遮蔽檢察官指定不公開的部分
- 分析：法官**過失**讓辯護人看到不應揭露的內容
- 結論：成立§132 第二項過失洩密

(四) 保密的「權利」≠ 保密的「義務」

爭議：議會選舉亮票

- **過去做法**：議會無記名投票時代，議員亮票被判§132（洩漏國防以外秘密）
- **學者批評**：無記名投票是國家對投票者的**保護**（權利），權利人自願捨棄不等於違反保密**義務**
- **後續發展**：學界放棄舊見解 → 隨後修法改為**記名投票** → 問題不再存在

> **一般人民投票亮票**：更不可能構成§132。①非公務員；②第三項要求「因職務或業務知悉」，一般人民投票不具此身分。但選罷法另有處罰規定。

(五) 對象犯性質

```
國防秘密的對向結構（非對象犯，兩端均罰）
├── §109：洩漏/交付方 → 有罪
└── §111：蒐集/刺探方 → 有罪

國防以外秘密的對向結構（對象犯，僅罰一端）
├── §132：洩漏/交付方 → 有罪
└── 蒐集/刺探方 → ✗ 無處罰規定
```

- 因§132 為**對象犯**，蒐集或刺探國防以外秘密的相對人**不成立共犯**
- 案例：律師拜託書記官翻拍偵查卷宗 → 書記官成立§132 公務員洩密；律師（蒐集方）**不成立**教唆犯或共犯

三、§134 公務員假借職務犯罪加重

(一) 性質

- **加重事由**，不是獨立罪名
- 必須**附隨於其他犯罪**之後，不可獨立開標
- 功能：公務員利用職務之便犯其他罪 → 加重其刑至二分之一

(二) 構成要件

要件	說明
主體	公務員
假借方式	職務上之**權力**、**機會**或**方法**（三擇一）
犯罪類型	**故意**犯「本章以外之罪」
加重幅度	加重其刑至**二分之一**

(三)「本章以外之罪」的範圍

包含	不包含
普通刑法的其他章犯罪	瀆職罪章本身的犯罪
	特別刑法的犯罪（如證交法、毒品條例）
	附屬刑法的犯罪

> **案例**：金管會公務員因職務知悉上市公司內線消息而進行內線交易 → 所犯為證交法（特別刑法），**不適用**§134 加重。

(四) 但書排除

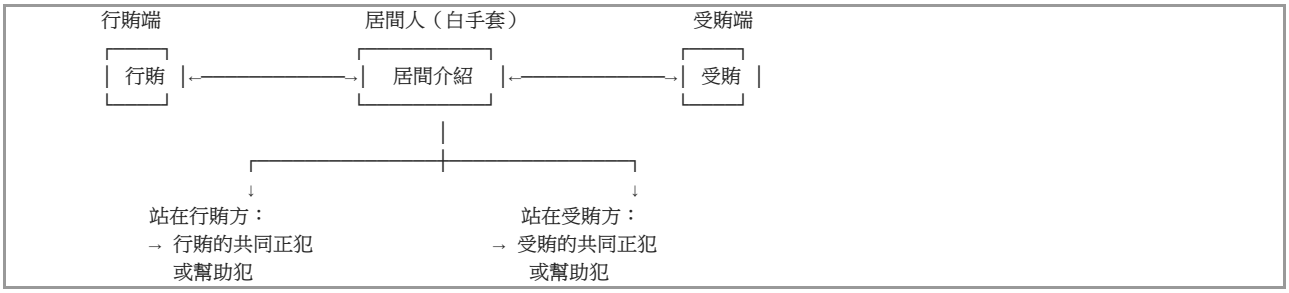
- 若其他法律已因公務員身分**特別規定其刑** → 不再依§134 加重（避免雙重加重）

四、對象犯的外部關係（白手套問題）

(一) 問題意識

- 行賄與受賄為對向犯，中間人（居間介紹者）算哪一邊的共犯？

(二) 判斷標準



- 由**事實認定**決定：居間人是站在哪一方的立場參與犯罪？
- 若與公務員共享所得 → 受賄方的共犯
- 若為行賄者牽線 → 行賄方的共犯

(三) 類似情境：毒品犯罪

情境	居間人的定位
幫毒販找買家	販賣毒品的共犯（幫助犯或共同正犯）
幫毒蟲找賣家	施用毒品的幫助犯

> **刑度差異極大**：販毒（可處死刑/無期徒刑）vs 施用（輕罪）→ 居間人站哪一方的認定至關重要。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§109	洩漏國防秘密罪	與§132 比較，非對象犯
§111	刺探或蒐集國防秘密罪	§109 的對向端，§132 無對應規定
§132	洩漏國防以外秘密罪	對象犯，有罰過失，三項結構
§134	公務員假借職務犯罪加重	加重事由，不可獨立開標